C A Y L A

Manual de Procedimiento Disciplinario

CAYLA S.A.C.

RUC N.º 20605964550

Índice

0. Qué es este Manual y qué no es
1. Siete reglas que ordenan todo lo demás
2. Quién puede firmar qué
3. Las tres sanciones, y nada más
4. Antes de contar: lo que no se cuenta
5. La escalera de tardanzas, paso a paso
6. La escalera de inasistencias
7. El descargo: qué hacer y qué no
8. Firma, notificación y legajo
9. Antecedentes: cómo se comprueban antes de firmar
10. Cuando la colaboradora cuestiona el marcaje
11. Cómo se ejecuta una suspensión (y por qué no se coordina ningún descuento)
12. Cuando el caso llega al despido
13. Errores que anulan una sanción
14. Anexo A — Modelos
15. Anexo B — Un punto que se lee con cuidado
16. Anexo C — Lista de comprobación antes de firmar

0. Qué es este Manual y qué no es

Este Manual explica **cómo se hace** lo que el Reglamento Interno de Trabajo (en adelante, «el Reglamento») ya ordena. Es un documento instrumental, de los que el Reglamento llama políticas internas futuras (artículo 4.5).

Por eso, y esto no es una fórmula de cortesía:

- **No crea faltas, ni sanciones, ni plazos.** Ninguna conducta se sanciona por incumplir este Manual. Solo se sanciona lo tipificado en el artículo 53 del Reglamento o en los artículos a los que ese artículo remite (artículos 4.3, 4.5 y 52.3).

- **No puede agravar la posición de una colaboradora.** Si algo de este Manual se leyera en contra del Reglamento, se aplica el Reglamento (artículo 4.1).

- **Cada regla que aquí se enuncia lleva entre paréntesis el artículo del que sale.** Si una regla no lleva cita, no es una regla: es una explicación.

- El Reglamento es **autosuficiente** (artículo 4.3). Este Manual no forma parte de él.

Quien use este Manual debe tener el Reglamento a la mano. Cuando haya duda, se lee el artículo citado.

1. Siete reglas que ordenan todo lo demás

Están en el artículo 52 y conviene leerlas antes de abrir cualquier caso.

1. **Solo se sanciona lo que está tipificado** (52.3). Si la conducta no está en el artículo 53 ni en los artículos a los que remite, no se sanciona —salvo que sea falta grave del artículo 25 de la LPCL.

2. **Nunca dos veces por el mismo hecho** (52.5). Un hecho ya sancionado no vuelve a computarse en ningún procedimiento posterior, aunque el documento que lo sancionó siga vigente como antecedente.

3. **Siempre descargo previo** (52.7, 55.2). Ninguna sanción —**tampoco la amonestación escrita**— se impone sin comunicar antes los hechos por escrito y sin dar plazo de descargo. Omitirlo **invalida** la sanción (55.2 y 19.3). Dynamic no deja firmar una amonestación ni una suspensión mientras no consten los cargos comunicados, el plazo vencido y el descargo valorado por escrito, **aunque no se haya presentado ninguno**: si la pantalla se niega a firmar, es esto.

4. **Inmediatez, sin plazo numérico** (52.6). El Reglamento **no fija un número de días**, porque la ley no lo fija. Lo que sí exige es dejar **constancia escrita de la fecha en que se tomó conocimiento comprobado** de los hechos y actuar desde ahí sin demora injustificada. La demora injustificada hace decaer la facultad sancionadora por condonación tácita.

5. **La duda favorece a la colaboradora** (52.8). Acreditar la falta corresponde siempre a la Empresa.

6. **Ninguna sanción automática** (52.9, 46.6). Dynamic detecta, mide, advierte y prepara borradores; **no sanciona**. Que el sistema muestre un umbral alcanzado no es sanción, no es imputación y no obliga a sancionar.

7. **Finalidad correctiva** (52.10). Se aplica la medida menos gravosa que baste para corregir la conducta y documentar lo ocurrido.

2. Quién puede firmar qué

Acto	Encargada de sede	Desarrollo Organizacional	Gerencia General
Llamada de atención verbal y su acta	Sí, solo en su sede	Sí	Sí
Amonestación escrita	Sí, solo en su sede	Sí	Sí
Suspensión sin goce de remuneraciones	**No**	Sí	Sí
Imputación de cargos (carta de preaviso)	**No**	Sí	Sí
Carta de despido	**No**	**No**	Sí, siempre

(Artículo 54.4.)

«Solo en su sede» significa: únicamente respecto de las personas cuya sede base es la suya (54.4 b).

La carta de despido la suscribe la Gerencia General, y la suscribe en persona (54.4 c). Desarrollo Organizacional instruye el procedimiento, revisa la medición y prepara el borrador —el literal c) del numeral 54.4 se lo encarga—, pero no la firma. Dynamic tampoco deja firmar un documento a nombre de otra persona: quien firma es quien aparece firmando.

Una sanción firmada por quien no es competente no produce efecto alguno, no entra al legajo y no sirve de escalón para ninguna sanción posterior (54.4 d). Ese documento no se convalida añadiéndole después la firma de quien sí lo es: si la Empresa quiere reprochar esos hechos, la persona competente tramita el procedimiento del artículo 55 desde su inicio, con nueva comunicación de cargos y nuevo plazo de descargo, dentro de los límites del principio de inmediatez (52.6).

3. Las tres sanciones, y nada más

La escala completa es (54.1):

1. amonestación escrita;

2. suspensión sin goce de remuneraciones;

3. despido, únicamente por falta grave.

No existe ninguna otra sanción en CAYLA (54.1). En particular no existen, y constituirían actos de hostilidad, las multas, los descuentos o retenciones con finalidad sancionadora, los traslados de sede, los cambios de turno, las rebajas de categoría ni los cambios de funciones con propósito de castigo (54.6, 29.4).

Dos cosas que **no son sanción** y conviene no confundir:

- **La llamada de atención verbal** (54.2). Es una medida correctiva. Puede dejarse constancia mediante acta emitida en Dynamic y entregada a la colaboradora. No es escalón de la escala, no agrava, no es sanción previa para el inciso h) del artículo 25 de la LPCL, y **su omisión no impide ni retrasa ninguna sanción posterior**. Tampoco su emisión adelanta nada.

- **La imputación de cargos** (54.3). Es el acto por el que la Empresa comunica los hechos y abre el plazo de descargo del artículo 57. No afirma culpabilidad. Mientras una imputación esté pendiente, no se impone otra sanción por los mismos hechos.

Y una regla de forma que se incumple con facilidad: **no se deja constancia disciplinaria por medios ajenos al sistema** —mensajería, correo personal, documento suelto— **ni se incorporan al legajo documentos que Dynamic no respalde** (54.2, segundo párrafo).

4. Antes de contar: lo que no se cuenta

Contar mal es el error más caro, porque contamina todo lo que viene después. Antes de mirar un umbral, se descartan estos días.

4.1. Días en que no se mide puntualidad (17.3)

- Días sin turno ni horario asignado.

- El día de descanso semanal (artículo 12). En **Tienda Trujillo se trabaja domingo** y el descanso es **rotativo**: el día que no se mide es el que le tocó a esa persona, no «el domingo».

- Feriados sin turno programado.

- Días de descanso vacacional aprobado, licencia o permiso autorizado.

- Días de descanso sustitutorio (artículo 13).

- Días de suspensión disciplinaria ya cumplida.

- Días en que el turno se cargó o se modificó **después** de iniciado el día.

4.2. Situaciones que nunca son tardanza (17.4)

- El permiso por lactancia materna tomado al inicio de la jornada, cuando así se acordó y quedó registrado: **ajusta la hora de ingreso programada** y es tiempo efectivamente laborado.

- La llegada tardía amparada por el artículo 22 (hechos de violencia).

- El tiempo comprendido en un permiso o licencia ya concedidos.

4.3. Lo que no es inasistencia (20.2, 20.6, 20.7)

- Descanso semanal, feriados, días sin jornada programada, descanso vacacional aprobado, descanso médico o CITT, permisos y licencias, días de suspensión ya cumplida, descanso sustitutorio y días amparados por el artículo 22.

- **Omitir el registro de ingreso o de salida no es inasistencia** (20.6, y definición ñ) del artículo 3). Es incumplimiento del deber de registro y se evalúa como falta leve o significativa según el caso (53.1 a, 53.2 d). El día se reconstruye con la información disponible y, a falta de ella, con la constancia escrita de quien lidera el equipo; **nunca se deja de pagar un día efectivamente laborado por no haber quedado registrado**.

- **El retiro anticipado no es inasistencia** (20.7). No se registra siquiera como incidencia cuando la salida ocurre dentro de los **quince (15) minutos** previos a la hora programada: ese margen es tolerancia expresa de la Empresa. Fuera de ese margen, el retiro sin autorización previa constituye falta leve cuando el hecho no

es reiterado (53.1 g); el retiro anticipado reiterado, o el producido sin aviso, da lugar a responsabilidad disciplinaria conforme al Título XI, y la reiteración se acredita con los días en que el retiro superó dicho margen (20.7).

4.4. Hechos de violencia (artículo 22)

Las inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar **no se computan** para los umbrales de los artículos 19 y 21 ni para las causales del numeral 21.5 (22.4).

- Se acreditan con denuncia o documento de la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial, incluida la resolución de medidas de protección (22.2).

- Se presentan ante Desarrollo Organizacional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la reincorporación; **la presentación posterior también se admite** y deja sin efecto el cómputo de esos días (22.2).

- **La colaboradora no debe dar explicación adicional alguna**, ni a quien lidera su equipo ni a DO (22.2).

- **Reserva** (22.5): el motivo lo custodia DO, no se consigna en tableros, listados ni reportes de acceso general, y en esos registros el día figura únicamente como **ausencia justificada**.

- Toda represalia por este motivo constituye falta grave (22.6).

4.5. Diferencias mayores a tres horas (17.5)

Una diferencia superior a **180 minutos** entre la hora programada y la registrada **no es una medición confiable**: ordinariamente revela un turno mal cargado.

Qué se hace: el registro se conserva íntegro, se muestra por separado y se revisa con la colaboradora y con quien lidera su equipo **dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes**. Verificado el horario y oída la colaboradora, el día se computa como tardanza con los minutos que resulten, o se corrige el horario, o se trata conforme al artículo 20 si no hubo prestación efectiva.

Mientras esa verificación esté pendiente el día no computa para ningún umbral y no se emite documento disciplinario alguno sobre él (17.5).

4.6. Días cerrados automáticamente (16.5)

Cuando una jornada queda abierta, Dynamic la cierra a las tres (3) horas de la hora de salida programada y la marca **PENDIENTE DE REVISIÓN**. Ese registro es **provisional y de origen automático**: no acredita la hora real de término y no puede invocarse para negar tiempo trabajado. Se revisa y se confirma o corrige antes del cierre del periodo de pago; **la falta de revisión nunca perjudica a la colaboradora**.

4.7. Personas a las que no se les aplica esta gradación

- Quienes no están comprendidas en el artículo 2 —entre ellas, **las locadoras y los locadores de servicios**, cuyo vínculo es civil: no están sujetas a jornada ni a control de asistencia con efectos de puntualidad, y **no están comprendidas en el régimen disciplinario** (2.5). El registro de horas que se lleve de ellas mide únicamente la contraprestación pactada.

- El **personal de dirección y el no sujeto a fiscalización inmediata** calificado por escrito conforme al artículo 15 (19.7 y 21.7). Esa calificación **no se deduce del cargo, del organigrama ni del rol en Dynamic** (2.8).

5. La escalera de tardanzas, paso a paso

5.1. Qué es tardanza

Es puntual el ingreso registrado hasta el segundo 59 del minuto de la hora programada. Hay tardanza **a partir del minuto siguiente**, y su duración se expresa en minutos completos. **No hay tolerancia** (17.1, 17.2).

Ejemplo del propio Reglamento, para hora de ingreso 07:45: 07:45:59 es puntual; 07:46:00 es una tardanza de un minuto.

5.2. Las cuatro reglas de cómputo (19.1)

Regla	Qué significa en la práctica
Periodo mensual calendario (19.1 a)	Del día 1 al último día del mes. Es la ventana de los escalones b), c) y d). **No es el periodo de planilla** (29 al 28), que tiene efectos solo remunerativos.
Tardanza nueva (19.1 b)	La posterior a la última fecha cubierta por el documento anterior. Ningún hecho ya reprochado vuelve a computarse.
Antecedente vigente (19.1 c, 56.1)	Notificado dentro de los 12 meses anteriores al hecho que se evalúa, con cargo de recepción o acta de negativa, y por la **misma causa**. Los 12 meses corren desde la **notificación**, no desde la emisión ni desde la firma.
Solo cuentan las medibles y no justificadas (19.1 d)	Se excluye lo del capítulo 4 de este Manual.

Y la que más confusión produce: **el antecedente no se reinicia con el cambio de mes** (19.2, regla final). Lo que empieza en cero cada mes es el conteo de tardanzas nuevas; la vigencia del antecedente corre aparte y solo se extingue a los doce meses.

5.3. La escalera

Escalón	Umbral	Medida
—	Tardanza que no alcanza ningún umbral	Registro en el sistema. **Sin sanción** (19.2 a)
1.º	**3 tardanzas** en un mismo periodo mensual calendario, **sin** antecedente vigente por la misma causa	**Amonestación escrita** (19.2 b)
2.º	**2 o más tardanzas** en un periodo mensual calendario, **con amonestación escrita vigente** por la misma causa	**Suspensión sin goce de haber de 1 a 3 días** (19.2 c)
3.º	**1 o más tardanzas** en un periodo mensual calendario, **con suspensión vigente** por la misma causa	**Segunda suspensión** sin goce de haber **de dos (2) a tres (3) días** (19.2 d), **de mayor duración que la primera**, graduada según los mismos criterios del literal c) y **dentro del tope del numeral 54.5**
4.º	(i) **1 o más tardanzas** posteriores a la notificación de la segunda suspensión vigente; **o** (ii) **5 o más tardanzas en 30 días corridos** con suspensión previa vigente	**Imputación de cargos** del artículo 57 (19.2 e). Su inicio **no prejuzga** la decisión

La graduación de los días de suspensión atiende al número de tardanzas, a su magnitud en minutos y a los antecedentes de la colaboradora (19.2 c y d), y el criterio aplicado **se escribe en el documento** (52.4, 55.3).

5.4. Escalón cero: la tardanza ocasional

No da lugar a sanción (19.2 a). Quien lidera el equipo puede dejar constancia escrita de la conversación mediante un **acta de llamada de atención** (Modelo 1), que se entrega y se archiva en el legajo.

Esa acta **no es sanción, no constituye antecedente agravante y no es peldaño previo de ningún escalón; su emisión o su omisión no altera ningún cómputo** (19.2 a, 54.2).

Qué se reúne: nada más que la constancia del hecho en Dynamic. No se abre expediente.

5.5. Primer escalón — amonestación escrita

Qué se reúne antes de emitir el borrador:

1. El **detalle de las fechas, horas y minutos** de las tres tardanzas computadas (19.3, 55.2).

2. La verificación de que ninguna de ellas cae en los supuestos del capítulo 4 (17.3, 17.4, 17.5, artículo 22).

3. La verificación de que **no hay antecedente vigente por la misma causa** (19.2 b). Si lo hay, el escalón no es este.

4. La constancia de la **fecha de conocimiento comprobado** de los hechos (52.6, Modelo 10).

5. La comprobación del **corte del cómputo**: ninguna de las fechas puede estar cubierta por un documento anterior (19.1 b, 56.6).

Cómo se hace:

1. Se emite la **comunicación de cargos** (Modelo 2) con los hechos, sus fechas, la calificación conforme al artículo 53 —tardanzas reiteradas, literal b) del numeral 53.2—, la sanción que podría corresponder y **el detalle de la medición** (55.2).

2. Se otorga **plazo no menor de dos (2) días hábiles** para descargo escrito, o verbal con acta (19.3, 55.2).

3. El documento **permanece como borrador** durante ese plazo (55.2).

4. Vencido el plazo, se **valora el descargo por escrito en el propio documento** (55.2, 19.3).

5. Se firma por persona competente (54.4 b) y se notifica con cargo (55.4), **a la brevedad y en todo caso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes** a la firma (19.4).

Surte efecto de antecedente agravante **durante doce meses contados desde su notificación** (19.2 b, 56.1).

5.6. Segundo escalón — primera suspensión (1 a 3 días)

Qué se reúne, además de lo anterior:

1. La **amonestación escrita anterior con su cargo de entrega**, y la comprobación de que la fecha de entrega está dentro de los doce meses anteriores al nuevo hecho (56.3).

2. La comprobación de que el antecedente es **por la misma causa**: una amonestación por presentación personal no sirve de escalón para una suspensión por tardanzas (56.5).

3. Las **dos o más tardanzas nuevas** del periodo mensual, posteriores a la fecha final cubierta por la amonestación (19.1 b, 56.6).

4. El **criterio de graduación** escrito: cuántas fueron, de cuántos minutos, qué antecedentes hay (19.2 c, 52.4).

Cómo se hace: igual que el primer escalón, con dos diferencias.

- La firma es de **Gerencia General o de Desarrollo Organizacional** (54.4 c). La encargada de sede **no puede** firmarla.

- El documento indica **los días concretos** en que se cumplirá, que **no pueden fijarse sobre días de descanso semanal, feriados ni descanso vacacional** (19.2, reglas comunes; 54.5).

El margen ya está en la norma. La primera suspensión es de **uno (1) a dos (2) días** —y no de tres— precisamente para que la segunda pueda ser de mayor duración sin pasarse del tope de tres (3) días del numeral 54.5 (19.2 c, 19.2 d, 54.5). Aun así, graduar la primera en dos días deja una sola salida posible para la segunda: exactamente tres.

Los días de suspensión cumplida **se registran como ausencia disciplinaria, no se computan como inasistencia para ningún efecto y no pueden sustentar una sanción posterior** (19.2 reglas comunes, 54.5).

5.7. Tercer escalón — segunda suspensión

Mismo procedimiento del segundo escalón. Requisitos propios:

1. **Suspensión anterior vigente** por la misma causa, con su cargo de entrega dentro de los doce meses (19.2 d, 56.3).

2. Al menos **una tardanza nueva** en un periodo mensual calendario (19.2 d).

3. La segunda suspensión es de **dos (2) a tres (3) días** conforme al literal d) del numeral 19.2 y, en todo caso, **de mayor duración que la primera**, graduada según los mismos criterios del literal c) y dentro del tope del numeral 54.5, que para la falta significativa es de tres (3) días (19.2 d, 54.5).

4. Tope acumulado: la suspensión **no acumula más de quince (15) días en doce (12) meses** (54.5).

5.8. Cuarto escalón — imputación de cargos

Aquí el caso **sale de la sede**: lo instruye Desarrollo Organizacional y la carta de despido, de haberla, la suscribe siempre Gerencia General (54.4 c).

Qué se reúne (19.6):

1. Historial disciplinario documentado que acredite el **cumplimiento íntegro de la gradación**: la amonestación escrita y **las dos suspensiones**, todas notificadas y obrantes en el legajo.

2. Acreditación de la **subsistencia de la conducta** pese a las sanciones recibidas.

3. Copia de los **registros de asistencia y de jornadas** y de los documentos del legajo, que se entregan con la carta (57.3).

Reglas que no se pueden equivocar:

- La causal es la **impuntualidad reiterada del inciso h) del artículo 25 de la LPCL**, y la carta cita el **inciso h) y no el inciso a)**: invocar el inciso a) **vicia la imputación desde su origen** (19.6).

- La ley exige que se hayan aplicado previamente **amonestaciones escritas y suspensiones** —ambas en plural—; por eso la gradación contempla **dos** suspensiones y no una (19.6).

- Plazo de descargo: **no menor de seis (6) días naturales** (57.2).

- **La causa expresada en la imputación vincula la carta de despido y no puede modificarse** (19.6, 57.7). Si aparece otra falta grave distinta, se reinicia el trámite con una nueva imputación y un nuevo plazo; las faltas no se acumulan sobre la imputación en curso (57.7).

- **Las tardanzas reiteradas no son, por sí solas, causal de despido** (19.6, 57.10).

6. La escalera de inasistencias

6.1. Qué es inasistencia y qué se hace primero

Es la no concurrencia al centro de trabajo en un día en que, según el turno o el horario vigente, correspondía laborar (20.1). Es **injustificada** cuando no media causa acreditada conforme al numeral 20.4.

Antes de computar nada, Desarrollo Organizacional **verifica el turno efectivamente asignado a esa persona ese día**. Cualquier discrepancia entre lo programado y lo efectivamente exigido **se resuelve a favor de la colaboradora**; ante la duda sobre si correspondía asistir, **el día no se computa** (20.8).

El aviso corresponde a la colaboradora el mismo día y antes del inicio de su jornada, por el canal que la Empresa señale y mantenga informado (20.3). **La imposibilidad de avisar en ese momento no perjudica la justificación posterior si se acredita** (20.3).

6.2. Reglas de cómputo (21.1)

- Se aplican las reglas del numeral 19.1: solo **inasistencias nuevas**, y antecedente vigente el notificado dentro de los **doce meses** anteriores **por la misma causa**, contados desde su notificación.

- **Los umbrales del numeral 21.2 no se cuentan por periodo mensual calendario**: se rigen por la vigencia del antecedente. Esta es la diferencia principal con las tardanzas.

- Las causales del numeral 21.5 tienen sus propias ventanas de 30 y 180 días calendario.

- Los días de una suspensión cumplida no pueden sustentar una sanción posterior.

6.3. La escalera

Umbral	Condición	Medida
1.º	**1 inasistencia injustificada**, sin antecedente vigente por la misma causa	**Amonestación escrita** (21.2 a)
2.º	**1 inasistencia injustificada nueva**, cualquiera sea el mes en que ocurra, **con amonestación escrita vigente** por la misma causa	**Suspensión sin goce de haber de 1 a 3 días** (21.2 b)
3.º	**1 inasistencia injustificada nueva**, cualquiera sea el mes, **con suspensión vigente** por la misma causa	**Segunda suspensión** sin goce de haber **de dos (2) a tres (3) días**, de mayor duración que la primera, dentro del tope del numeral 54.5 (21.2 c). **La imputación de cargos del artículo 57 solo procede si, además, la conducta configura alguna de las causales del numeral 21.5** (21.2 c)

El tercer umbral no es automáticamente un despido. A diferencia de la impuntualidad reiterada, las inasistencias tienen umbrales de falta grave fijados por la ley —los tres del numeral 21.5, que se ven en 6.4—. Sin alcanzar uno de ellos **no hay causal de despido que imputar, por muchas sanciones previas que consten en el legajo**, y abrir el procedimiento del artículo 57 sin causal expondría a la Empresa a un despido sin causa justa (21.2 c). Lo que ese tercer umbral habilita por sí solo es la **segunda suspensión**.

Qué se reúne en cada umbral: lo mismo que en las tardanzas (5.5 a 5.7), sustituyendo el detalle de horas y minutos por: la fecha del día no laborado, el turno u horario que le correspondía ese día y la constancia de la verificación del numeral 20.8, más el resultado de la justificación cuando la hubo (20.4).

Descargo previo: se aplica íntegramente el numeral 19.3 — plazo **no menor de dos (2) días hábiles** (21.3, 55.2).

Oportunidad de emisión y notificación: se aplica el numeral 19.4 (21.4).

6.4. Las tres causales de despido por inasistencias (21.5)

Configuran falta grave del **inciso h) del artículo 25 de la LPCL, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso**:

Supuesto	Umbral	Desde
Abandono de trabajo	Inasistencia injustificada por más de **3 días consecutivos**	el 4.º día
Ausencias en ventana corta	Más de **5 días** en **30 días calendario**	la 6.ª
Ausencias en ventana larga	Más de **15 días** en **180 días calendario**	la 16.ª

Cómo se acreditan (21.6, 57.9):

1. **Ninguno de los tres supuestos es falta grave flagrante**: se acreditan con los registros de asistencia y no en el momento del hecho (21.6, 57.2). **Jamás se prescinde del plazo de descargo.**

2. Antes de imputar **abandono de trabajo**, la Empresa cursa por escrito, al **domicilio registrado**, un **requerimiento de reincorporación** con plazo **no menor de dos (2) días hábiles desde su recepción**, y deja constancia de su envío y de su resultado (57.9, 21.6; Modelo 8).

3. En todos los casos se cursa carta de imputación de cargos con plazo **no menor de seis (6) días naturales** (21.6, 57.2), y los descargos se evalúan antes de resolver.

4. **La constatación de un umbral habilita el procedimiento; no lo resuelve** (21.6, 53.4, 57.1).

7. El descargo: qué hacer y qué no

El descargo es el corazón del procedimiento. El Reglamento lo exige para **toda** sanción distinta al despido —incluida la amonestación escrita— y su omisión **invalida la sanción**, que además **no puede computarse como antecedente ni servir de escalón** para los efectos del literal h) del artículo 25 de la LPCL (55.2 y 19.3).

7.1. Qué hay que hacer

- **Comunicar los cargos por escrito antes de decidir**, con los hechos, sus fechas, la calificación conforme al artículo 53 y la sanción que podría corresponder (55.2).

- **Entregar el detalle de la medición** en que se sustenta, y con la comunicación de cargos, el detalle de fechas, horas y minutos computados y el escalón que correspondería (19.3, 55.2).

- **Poner a la vista de la colaboradora el detalle antes de emitir cualquier documento** de los escalones de tardanzas (19.5).

- **Otorgar un plazo no menor de dos (2) días hábiles** (55.2). Puede otorgarse uno mayor; nunca menor.

- **Admitir el descargo verbal**, levantando acta (55.2, 19.3; Modelo 3).

- **Mantener el documento como borrador** durante todo el plazo (55.2).

- **Valorar el descargo por escrito dentro del propio documento**, diciendo si fue acogido total o parcialmente y, si no lo fue, **por qué** (19.3, 55.2). **Esa valoración escrita se hace también cuando no se presentó descargo alguno**: se deja constancia de que el plazo venció sin respuesta y de con qué elementos se resuelve. Dynamic no deja firmar el documento sin ella; no es un recordatorio, es un requisito que el sistema exige.

- **Archivar el descargo en el legajo, junto al documento al que responde**, aunque ese documento se encuentre aún en borrador (19.3, 55.6).

- **Aceptar la justificación tardía con documento idóneo**: se evalúa igualmente, y si se acepta después de emitido un documento disciplinario, **la Empresa lo deja sin efecto en la parte que corresponde a ese día** y lo hace constar en el legajo (18.5, 20.4, 55.8).

7.2. Qué no se debe hacer

- **No** firmar la sanción antes de que venza el plazo, ni tenerla redactada como definitiva «a la espera» (55.2).

- **No** exigir que el descargo sea escrito: el verbal con acta es válido (55.2).

- **No** dar por acogido el silencio ni por aceptados los cargos si no hay descargo. Se deja constancia escrita del hecho y se resuelve con los elementos disponibles; **la falta de descargo no releva a la Empresa de acreditar la falta** (57.5 para el despido; 52.8 como principio general).

- **No** rechazar una justificación sin motivación escrita: **no se admite el rechazo sin motivo expresado por escrito** (18.4).

- **No** pedir a la colaboradora que explique los hechos de violencia del artículo 22: **no está obligada** (22.2).

- **No** valorar el descargo «en general». La valoración va en el documento, con nombre y razón (19.3, 55.3).

- **No** sancionar con una calificación distinta de la comunicada. Si aparecen hechos nuevos, se comunican como cargos nuevos con su propio plazo (52.7; y para el despido, 57.7).

8. Firma, notificación y legajo

Contenido obligatorio del documento de sanción (55.3): los hechos y sus fechas · la norma infringida con su numeral y su literal · la valoración del descargo · la sanción impuesta y su duración · el criterio de graduación aplicado · **la advertencia de cuál es la sanción siguiente en la escala** · el nombre y el cargo de quien la impone · la fecha.

Notificación (55.4, 19.4):

- Se entrega en físico o por el medio digital que la Empresa haya habilitado e informado, y se recaba **cargo de recepción firmado**.

- Si la colaboradora se niega a firmar, se levanta **acta de negativa** suscrita por quien entrega y por una **testigo**; el acta produce los mismos efectos que el cargo firmado (55.4, 19.4; Modelo 6).

- Plazo: a la brevedad y, en todo caso, **dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes** a la firma. La notificación posterior **es válida** y surte efectos desde su fecha; la demora se valora únicamente a efectos de inmediatez (19.4).

- **Sin notificación acreditada, el documento no produce efectos agravantes** (19.4, 56.2).

Legajo (55.6): la comunicación de cargos, el descargo, el documento de sanción, su cargo o acta de negativa y la resolución de la reconsideración se registran en el **expediente disciplinario en Dynamic**, que es el legajo único para estos efectos.

Reconsideración interna (55.5): la colaboradora puede pedirla por escrito ante Gerencia General **dentro de los cinco (5) días hábiles** siguientes a la recepción; Gerencia General resuelve por escrito **en no más de diez (10) días hábiles**. No suspende la ejecución salvo que Gerencia General lo disponga. Si se declara fundada, el documento se anula y deja de producir efecto agravante desde ese momento, y así consta en el legajo. Esta vía es **voluntaria** y no restringe el derecho a acudir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo ni al Poder Judicial. El Reglamento manda dejar constancia, en beneficio de la colaboradora, de que conforme al criterio del **IX Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional** el plazo para impugnar judicialmente una sanción distinta al despido es de **treinta (30) días hábiles** desde el día siguiente de notificada la medida; la vía interna no lo suspende, no lo interrumpe y no lo sustituye (55.5).

Canal de consultas y reclamos (43-B): la colaboradora puede presentar consultas y reclamos ante la encargada de su sede, su líder de equipo o directamente ante DO, por cualquier medio que deje constancia; DO responde por escrito dentro de los **diez (10) días hábiles**. Presentar un reclamo **no constituye falta ni puede motivar consecuencia desfavorable alguna**.

9. Antecedentes: cómo se comprueban antes de firmar

Pregunta	Respuesta del Reglamento
¿Desde cuándo corren los doce meses?	Desde la **entrega** con cargo firmado o acta de negativa. Ni la emisión, ni el borrador, ni la firma de la Empresa inician el plazo (56.1)
¿Y si el documento se firmó pero no se entregó?	**No está vigente, no agrava, no habilita el escalón siguiente** y no es sanción previa para el inciso h) (56.2)
¿Cualquier antecedente sirve de escalón?	No. **Solo el que guarda relación con la conducta evaluada** (56.5)
¿Qué hechos entran en el nuevo cómputo?	Solo los **posteriores a la fecha final del periodo cubierto por el último documento entregado**, y ese corte se hace constar expresamente en cada documento (56.6)
¿Qué pasa a los doce meses?	El antecedente **queda cancelado de pleno derecho**: permanece archivado, pero no puede invocarse como agravante ni como escalón (56.7)
¿Y si el sistema propone la sanción?	**Ninguna sanción se impone por el solo hecho de que el sistema la proponga.** Antes de firmar se comprueba que el antecedente conste ENTREGADO y dentro de los doce meses, y **se deja constancia de esa comprobación en el propio documento**. Si no consta entregado, **no hay escalón**: corresponde el primer nivel de la escala (56.3)
¿Se puede valorar la reincidencia «a criterio»?	Para tardanzas e inasistencias, **no**: se rige exclusivamente por los umbrales objetivos de los artículos 19 y 21 (56.9)

10. Cuando la colaboradora cuestiona el marcaje

El terminal de cada sede **no lleva clave**, por decisión expresa de la Empresa (16.3, 46.5). De ahí se sigue una consecuencia operativa que hay que conocer antes de abrir cualquier caso:

- El registro acredita que hubo una marca y la hora en que se hizo, y **se presume** efectuado por la persona a la que corresponde, **pero admite prueba en contrario** (16.3, 55.7).

- **Cuando la colaboradora cuestiona la autoría de un registro que se le atribuye, ese registro no puede sustentar por sí solo una medida disciplinaria individual.** Hace falta al menos **un elemento adicional de convicción** —el reconocimiento de la propia colaboradora, la declaración escrita de quien lidera su equipo o de la encargada de sede, la de una compañera presente, u otro medio idóneo—, que se incorpora al expediente (16.3, 55.7).

- Lo mismo rige para **toda imputación cuya materia sea la identidad de quien marcó** —suplantación o marcaje por cuenta de otra persona—, se cuestione o no el registro (55.7, 46.5).

- **La tardanza cuya autoría o cuya hora sea controvertida no se computa mientras no se corrobore**, y así se deja constancia en el legajo (19.5).

- **La carga de probar la causa recae en la Empresa** (16.3, 52.8).

Corrección de marcajes (16.6, 55.8): los marcajes no se borran ni se sobrescriben; toda corrección se hace mediante asiento adicional con fecha, autorización y motivo, y queda auditada. La pide la propia colaboradora o quien lidera su equipo dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes al hecho o, si es posterior, antes del cierre del periodo de pago. **Ninguna corrección puede reducir el tiempo registrado sin motivo escrito y sin comunicación previa a la colaboradora.**

11. Cómo se ejecuta una suspensión (y por qué no se coordina ningún descuento)

1. Se comunica **por escrito**, indicando los hechos, **los días concretos** en que se cumplirá y el **criterio de graduación** aplicado (54.5, 19.2 reglas comunes).

2. **No puede fijarse sobre días de descanso semanal, feriados ni descanso vacacional** (54.5). En Tienda Trujillo esto exige mirar el rol rotativo de esa persona, no el calendario.

3. Los días cumplidos **se registran en Dynamic como ausencia disciplinaria** y **no se computan como inasistencia para ningún efecto**: la Empresa no deriva de la misma suspensión una segunda consecuencia (54.5, 19.2 reglas comunes).

4. Esos días **no pueden servir de sustento a una sanción posterior** (19.2 reglas comunes, 21.1).

5. **No se coordina descuento alguno con nadie.** En CAYLA la remuneración se determina por las **horas efectivamente laboradas** (artículo 23), de modo que los días de suspensión **sencillamente no generan pago de horas**: **no procede descuento adicional alguno por el mismo hecho, ni sobre el descanso semanal ni sobre ningún otro concepto** (54.6, 29.5, 23.5). Pedir a Desarrollo Organizacional que aplique el descuento en la planilla sería aplicar dos veces la misma consecuencia y, además, un descuento como sanción, que el Reglamento prohíbe (54.6, 29.4).

6. Lo mismo vale para tardanzas e inasistencias: los minutos y los días no laborados no se retribuyen porque no ingresan al cómputo del periodo, **no porque se descuenten**. **La boleta no contiene ni contendrá un concepto denominado «descuento por tardanza» o «por inasistencia»** (17.6, 20.5, 23.5).

7. Y el límite que cierra el punto: **en ningún caso podrá dejar de retribuirse un tiempo mayor al efectivamente no laborado** (17.6, 23.5).

Este efecto económico **no es sanción y no sustituye a la sanción**: son dos vías independientes y ninguna reemplaza a la otra (17.6, 20.5, 23.5).

12. Cuando el caso llega al despido

Este capítulo no es para ejecutarlo desde la sede: es para saber qué se está preparando y qué no se puede romper. El despido lo instruye Desarrollo Organizacional y **la carta la suscribe siempre Gerencia General** (54.4 c).

- **Solo hay falta grave donde la tipifica el artículo 25 de la LPCL** (52.3, 53.3). Una falta significativa **nunca** habilita el despido (53.4).

- **Carta de imputación** con plazo **no menor de seis (6) días naturales** para el descargo, o de treinta (30) días naturales cuando se trate de demostrar capacidad o corregir deficiencia (57.2).

- Con la carta se entrega **copia de los registros de asistencia y de jornadas, de los documentos del legajo y de todo elemento en que se funden los cargos** (57.3).

- **Exoneración de asistir** (57.4): es posible durante el trámite, pero solo si concurren las tres condiciones —que no perjudique el derecho de defensa, que **se abonen íntegramente la remuneración y los demás derechos sin descuento alguno**, y que conste por escrito con cargo, con fecha de inicio y de término.

- **Congruencia** (57.7): la causa de la imputación vincula la carta de despido y no puede modificarse.

- **Decisión posible** (57.6): archivo sin sanción; sanción menor conforme al artículo 54, previo el trámite del artículo 55 en lo aplicable; o despido. El archivo no borra la imputación entregada, que subsiste como antecedente conforme al artículo 56.

- **Entrega de la carta** (57.8): en forma personal con cargo firmado; ante negativa, por notario, juez de paz o, a falta de ambos, la Policía Nacional. **Tratándose de la carta de imputación o de la de despido, el acta interna de negativa a firmar no sustituye esta vía.**

- **Impugnación**: 30 días naturales ante el Poder Judicial, y la Empresa consigna esa información en la carta (57.11).

Lo que cuesta un despido mal hecho. Si se omite cualquiera de los requisitos, la Empresa queda expuesta al pago de la **indemnización por despido arbitrario** (19.6, 57.10). En CAYLA esa indemnización es la del **régimen de la pequeña empresa**: **veinte (20) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope de ciento veinte (120) remuneraciones diarias**, y las fracciones de año por dozavos (27.1 i). **No se aplica el artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo N.° 728**, que es del régimen general (27.1 i). Como la remuneración de CAYLA se determina por horas efectivamente laboradas, es **remuneración principal imprecisa** y la remuneración computable se calcula con criterio de promedio (27.2-bis d).

13. Errores que anulan una sanción

Cada línea de esta lista corresponde a una regla del Reglamento. No son recomendaciones.

Anulan la sanción o impiden que produzca efectos:

1. **No dar descargo previo** —incluida la amonestación escrita—. Invalida la sanción, que no se computa como antecedente ni sirve de escalón (55.2, 19.3).

2. **Dar un plazo menor de dos (2) días hábiles** para el descargo (55.2, 19.3), o menor de seis (6) días naturales en la imputación de cargos (57.2, 21.6).

3. **Firmar quien no es competente**: la sanción no produce efecto alguno, no entra al legajo y no sirve de escalón (54.4 d). Una encargada de sede firmando una suspensión es el caso típico.

4. **No valorar el descargo por escrito** en el propio documento (19.3, 55.2, 55.3).

5. **No notificar**: sin notificación acreditada el documento no produce efectos agravantes; un documento firmado y no entregado no está vigente ni habilita el escalón siguiente (19.4, 56.2).

6. **Invocar como escalón un antecedente no entregado, vencido a los doce meses o de causa distinta** (56.2, 56.3, 56.5, 56.7).

7. **Contar dos veces el mismo hecho**, o fundar una sanción en hechos ya sancionados (52.5, 19.1 b, 56.6).

8. **Sancionar con base únicamente en el registro de marcaje cuando la autoría está cuestionada**, o cuando la materia de la imputación es la identidad de quien marcó (16.3, 55.7, 46.5).

9. **Sancionar sobre un día con diferencia mayor a 180 minutos sin haberlo verificado antes** (17.5).

10. **Sancionar sobre un cierre automático de jornada** como si acreditara la hora real de término (16.5).

11. **Computar días excluidos**: descanso semanal —rotativo en Trujillo—, feriados, vacaciones, licencias, permisos, descanso sustitutorio, días de suspensión ya cumplida, días sin turno, turnos cargados después de iniciado el día (17.3, 20.2).

12. **Computar tardanzas o ausencias amparadas por el artículo 22**, o exigir explicaciones sobre ellas (22.4, 22.2).

13. **Tratar como inasistencia la omisión de marcar, o el retiro anticipado** (20.6, 20.7).

14. **Sancionar sin tipo**: por incumplir una política interna, un instructivo o este Manual, sin que la conducta encaje además en una falta del artículo 53 (4.3, 4.5, 52.3).

15. **Imputar falta grave por «la sola inobservancia del Reglamento»** mientras este no haya sido presentado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo: la imputación se funda en la conducta concreta y en la causal legal que la tipifica (2.4).

16. **Citar el inciso a) del artículo 25 de la LPCL** en una imputación por impuntualidad reiterada: vicia la imputación desde su origen. Se cita el **inciso h)** (19.6).

17. **Despedir por tardanzas sin las dos suspensiones previas notificadas**, o sin la amonestación escrita (19.6, 57.10).

18. **Imputar cargos por inasistencias sin que la conducta configure alguna de las tres causales del numeral 21.5.** El tercer umbral del numeral 21.2 c) habilita por sí solo una segunda suspensión, no una imputación: sin causal legal no hay falta grave que imputar, por muchas sanciones previas que consten, y abrirla igual expone a la Empresa a un despido sin causa justa (21.2 c, 21.5).

19. **Cambiar la causa entre la imputación y la carta de despido** (19.6, 57.7).

20. **Aplicar una sanción distinta de las tres de la escala** —multa, descuento sancionador, traslado, cambio de turno, rebaja de categoría o de funciones con finalidad de castigo—: son actos de hostilidad (54.6, 29.4).

21. **Aplicar un descuento por los días de suspensión, o por tardanzas e inasistencias**, además del no cómputo de horas (54.6, 29.5, 23.5, 17.6, 20.5).

22. **Fijar la suspensión sobre descanso semanal, feriados o vacaciones** (54.5).

23. **Exceder los topes de suspensión** del numeral 54.5: tres (3) días por falta significativa —y las tardanzas reiteradas y la inasistencia injustificada lo son (53.2 b y c)—, ocho (8) días por falta grave que no se sancione con despido, y el acumulado de quince (15) días en doce (12) meses.

24. **Demorar sin justificación** desde el conocimiento comprobado del hecho: hay condonación tácita, y un hecho condonado no sustenta sanción ni se valora como antecedente (52.6, 19.4).

25. **Dejar constancia disciplinaria fuera de Dynamic** —mensajería, correo personal, documento suelto — o archivar en el legajo documentos que el sistema no respalde (54.2).

26. **Emitir la sanción porque el sistema la propuso**, sin revisión, decisión y firma de persona competente (52.9, 46.6, 56.3).

27. **Sancionar a quien no está comprendida**: locadoras y locadores de servicios (2.5), y personal de dirección o no sujeto a fiscalización inmediata calificado por escrito (15, 19.7, 21.7).

28. **Imputar abandono de trabajo sin cursar antes el requerimiento de reincorporación** al domicilio registrado, con plazo no menor de dos (2) días hábiles y constancia de su envío y resultado (57.9, 21.6).

29. **Rechazar una justificación sin motivo escrito** (18.4).

30. **Consignar el motivo de una ausencia del artículo 22 en tableros, listados o reportes de acceso general** (22.5).

14. Anexo A — Modelos

Los modelos se emiten desde Dynamic (54.2, 55.6). Los corchetes se completan; nada se deja en blanco. Ninguno de estos modelos añade obligaciones: reproduce el contenido que el Reglamento exige.

Modelo 1 — Acta de llamada de atención (no es sanción)

> **ACTA DE LLAMADA DE ATENCIÓN** Sede: [ ] · Fecha: [ ] · N.° de acta: [ ]
>
> Colaboradora: [nombre completo] · Documento de identidad: [ ] · Puesto: [ ] Emitida por: [nombre], [cargo]
>
> **Hecho conversado.** [Descripción breve, con fecha y hora.]
>
> **Constancia.** Se deja constancia de la conversación sostenida en esta fecha.
>
> Conforme al numeral 54.2 y al literal a) del numeral 19.2 del Reglamento Interno de Trabajo, **esta acta no es una sanción disciplinaria**: no constituye escalón de la escala del artículo 54, no produce efecto agravante, no es sanción previa para los efectos del literal h) del artículo 25 de la LPCL y su emisión u omisión no altera ningún cómputo.
>
> Se entrega copia a la colaboradora y se archiva en su legajo.
>
> _____ _____ Quien emite Colaboradora (recepción)

Modelo 2 — Comunicación de cargos por tardanzas (previa a amonestación o suspensión)

> **COMUNICACIÓN DE CARGOS** Sede: [ ] · Fecha: [ ] · Expediente: [ ]

>

Señora [nombre completo]:

>

Conforme a los numerales 19.3 y 55.2 del Reglamento Interno de Trabajo, se le comunican los siguientes hechos, **antes de adoptar decisión alguna**.

>

1. Hechos que se le atribuyen. Registros de ingreso posteriores a su hora programada, en el periodo mensual calendario del [1 al 31 de mes/año]:

>

| Fecha | Hora programada | Hora registrada | Minutos | Sede | |---|---|---|---|---| | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

>

Total de tardanzas computadas: [ ].

>

2. Calificación. Tardanzas reiteradas, falta significativa del literal b) del numeral 53.2, con la gradación del artículo 19.

>

3. Escalón que correspondería y sanción posible. [Amonestación escrita, literal b) del numeral 19.2] / [Suspensión sin goce de haber de [ ] a [ ] días, literal [c/d] del numeral 19.2].

>

4. Antecedente invocado, cuando lo haya: [documento], notificado el [fecha de entrega], vigente por la misma causa conforme al literal c) del numeral 19.1 y al numeral 56.3. Se adjunta copia.

>

5. Corte del cómputo. No se computa ningún hecho anterior al [fecha final cubierta por el documento entregado anteriormente] (numerales 19.1 b y 56.6).

>

6. Detalle de la medición. Se adjunta el reporte de Dynamic con las fechas, horas y minutos computados, y el horario programado de cada uno de esos días.

>

7. Su descargo. Usted puede presentar descargo **por escrito o verbalmente, en este último caso con acta**, dentro de **[número, no menor de dos] días hábiles** contados desde la recepción de esta comunicación, es decir, hasta el [fecha]. Mientras ese plazo corra, ningún documento de sanción produce efecto: permanece como borrador (numeral 55.2).

>

Si usted cuestiona la autoría o la hora de alguno de los registros, dígalo en su descargo: ese registro no se computará mientras no se corrobore con un elemento adicional de convicción (numerales 16.3, 19.5 y 55.7). Si alguna de esas fechas corresponde a una situación justificable, puede presentar su justificación conforme al artículo 18.

>

Su descargo será valorado por escrito en el documento que se emita y se archivará en su legajo.

>

_____ [nombre], [cargo competente conforme al numeral 54.4]

Modelo 3 — Acta de descargo verbal

ACTA DE DESCARGO VERBAL Sede: [ ] · Fecha y hora: [ ] · Expediente: [ ]

>

Presentes: [nombre de la colaboradora]; [nombre y cargo de quien recibe el descargo].

>

> En respuesta a la comunicación de cargos de fecha [ ], la colaboradora expresa verbalmente lo siguiente:

>

> «[transcripción de lo dicho, en las palabras de la colaboradora]»

>

> Documentos que entrega: [ ] / Ninguno.

>

> Se le da lectura al acta, que suscribe en señal de conformidad con su contenido. Esta acta se archiva junto al documento al que responde (numerales 55.2 y 55.6).

>

> _____ _____ Colaboradora Quien recibe

Modelo 4 — Amonestación escrita

> **AMONESTACIÓN ESCRITA** Sede: [ ] · Fecha: [ ] · Expediente: [ ]

>

> Señora [nombre completo]:

>

> **1. Hechos.** [Fechas, horas y minutos, o fecha del día no laborado, según corresponda.]

>

> **2. Norma infringida.** Literal [b/c] del numeral 53.2 del Reglamento Interno de Trabajo, con la gradación del literal [b) del numeral 19.2 / a) del numeral 21.2].

>

3. Descargo y su valoración. Con fecha [ ] usted presentó descargo [escrito/verbal, acta de fecha ( )], en el que señala [resumen]. Se acoge [totalmente / parcialmente, en cuanto a ( ) / no se acoge], por las siguientes razones: [motivación]. En consecuencia, [se excluyen del cómputo las fechas ( ) / se mantiene el cómputo de [ ] hechos].

>

[Cuando no hubo descargo: Vencido el plazo concedido, no se recibió descargo. Este hecho no se interpreta como aceptación de los cargos; la Empresa resuelve con los elementos disponibles.]

>

4. Verificación de antecedentes. Se comprobó que [no existe antecedente entregado y vigente por la misma causa / el documento ( ) fue entregado el ( ), dentro de los doce meses anteriores al hecho evaluado], conforme al numeral 56.3.

>

5. Sanción. Amonestación escrita, primera sanción de la escala del numeral 54.1.

>

6. Criterio de graduación. [Número de hechos, magnitud, circunstancias y antecedentes considerados], conforme a los numerales 52.4 y 54.8.

>

7. Efecto. Esta amonestación se incorpora a su legajo y surte efecto de antecedente agravante durante **doce (12) meses contados desde su notificación** (numerales 19.2 b y 56.1). El cómputo de una eventual medida posterior solo considerará hechos posteriores al [fecha final del periodo aquí cubierto] (numeral 56.6).

>

8. Advertencia. De reiterarse la conducta en los términos del literal [c) del numeral 19.2 / b) del numeral 21.2], la sanción siguiente en la escala es la **suspensión sin goce de remuneraciones de uno (1) a dos (2) días** (numeral 55.3).

>

9. Reconsideración. Puede solicitarla por escrito ante Gerencia General dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción; se resuelve por escrito en no más de diez (10) días hábiles (numeral 55.5). Esta vía es voluntaria y no restringe su derecho a acudir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo o al Poder Judicial. Se deja constancia, conforme al mismo numeral 55.5, de que según el criterio del IX Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional el plazo para impugnar judicialmente una sanción distinta al despido es de treinta (30) días hábiles contados desde el día siguiente de esta notificación, y de que esta vía interna no lo suspende, no lo interrumpe ni lo sustituye.

>

_____ [nombre], [cargo] · Fecha: [ ]

>

Recibí conforme: _____ · Fecha y hora: [ ]

Modelo 5 — Suspensión sin goce de remuneraciones

SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES Sede: [ ] · Fecha: [ ] · Expediente: [ ]

>

Señora [nombre completo]:

>

1. Hechos. [Detalle con fechas.]

>

2. Norma infringida. Literal [b/c] del numeral 53.2, con la gradación del literal [c) o d) del numeral 19.2 / b) o c) del numeral 21.2].

>

3. Antecedente que habilita este escalón. [Documento], **entregado** el [fecha], vigente por la misma causa. Se dejó constancia de esta comprobación conforme al numeral 56.3.

>

4. Descargo y su valoración. [Igual que en el Modelo 4, punto 3.]

>

5. Sanción. Suspensión sin goce de remuneraciones por **[ ] día(s)**, que se cumplirá los días **[fechas concretas]**.

>

Estos días no son de descanso semanal, ni feriados, ni de descanso vacacional (numeral 54.5).

>

6. Criterio de graduación. [Número de tardanzas o inasistencias, magnitud en minutos, antecedentes y circunstancias]. [Cuando sea la segunda suspensión: Esta suspensión es de dos (2) a tres (3) días y de mayor duración que la anterior, conforme al literal d) del numeral 19.2 o al literal c) del numeral 21.2, según corresponda, y dentro del tope del numeral 54.5.]

>

7. Efectos económicos. Conforme a los numerales 54.6, 29.5 y 23.5, los días de suspensión **no generan pago de horas** y **no dan lugar a descuento adicional alguno** por el mismo hecho, ni sobre el descanso semanal ni sobre ningún otro concepto. Su boleta no contendrá concepto alguno de descuento por este motivo.

>

8. Registro. Los días cumplidos se registran como ausencia disciplinaria y **no se computan como inasistencia para ningún efecto**, ni pueden sustentar una sanción posterior (numerales 54.5 y 19.2).

>

9. Advertencia. [Cuál es la sanción siguiente en la escala, conforme al numeral 55.3.]

>

10. Reconsideración. [Igual que en el Modelo 4, punto 9. Añadir: La reconsideración no suspende la ejecución de la sanción, salvo que Gerencia General lo disponga.]

>

> _____ [nombre], [cargo: Gerencia General o Desarrollo Organizacional, numeral 54.4 c]

>

> Recibí conforme: _____ · Fecha y hora: [ ]

Modelo 6 — Acta de negativa a firmar

> **ACTA DE NEGATIVA A FIRMAR** Sede: [ ] · Fecha y hora: [ ]

>

> En el local de [sede], quien suscribe, [nombre y cargo], puso en conocimiento de la señora [nombre completo] el documento [tipo y número], de fecha [ ], dándole lectura y ofreciéndole copia.

>

> La colaboradora [se negó a firmar el cargo de recepción / recibió el documento y se negó a firmar], manifestando: «[lo que dijo, si dijo algo]».

>

> Presente como testigo: [nombre completo], [documento de identidad], [puesto].

>

> Conforme al numeral 55.4 del Reglamento Interno de Trabajo, esta acta produce los mismos efectos que el cargo de recepción firmado y se archiva en el legajo.

>

> _____ _____ Quien entrega Testigo

>

> *Nota: tratándose de la carta de imputación de cargos o de la carta de despido, esta acta **no** sustituye la entrega por notario, juez de paz o Policía Nacional (numeral 57.8).*

Modelo 7 — Comunicación de cargos por inasistencia injustificada

COMUNICACIÓN DE CARGOS Sede: [ ] · Fecha: [ ] · Expediente: [ ]

>

Señora [nombre completo]:

>

1. Hecho. El día [fecha] usted no concurrió al centro de trabajo. Según el [turno publicado / horario asignado] vigente para esa fecha, le correspondía laborar de [hora] a [hora] en [sede]. Se verificó el turno efectivamente asignado conforme al numeral 20.8.

>

2. Aviso y justificación. [No se recibió aviso conforme al numeral 20.3 / El aviso se recibió el ( ) por ( )]. [No se ha presentado justificación documentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su reincorporación efectiva, conforme al numeral 20.4 / La justificación presentada el ( ) fue rechazada por ( ), lo que se le comunicó por escrito el ( )].

>

3. Calificación. Inasistencia injustificada, falta significativa del literal c) del numeral 53.2, con la gradación del artículo 21.

>

4. Escalón que correspondería. [Amonestación escrita, literal a) del numeral 21.2 / Primera suspensión de uno (1) a dos (2) días, literal b) / Segunda suspensión de dos (2) a tres (3) días, de mayor duración que la primera y dentro del tope del numeral 54.5, literal c)]. [Solo cuando la conducta configure alguna de las causales del numeral 21.5, que se indica cuál: imputación de cargos del artículo 57.]

>

5. Antecedente invocado, cuando lo haya: [documento], notificado el [ ], vigente por la misma causa.

>

6. Su descargo. [Igual que el Modelo 2, punto 7: plazo no menor de dos (2) días hábiles, escrito o verbal con acta, numerales 21.3 y 55.2.]

>

Si el hecho corresponde a alguna de las situaciones del numeral 20.2 —descanso, feriado, licencia, permiso, descanso médico, descanso sustitutorio, día sin jornada programada— o al artículo 22, indíquelo: en ese caso el día no se computa. **La justificación presentada fuera de plazo pero con documento idóneo se evalúa igualmente** (numeral 20.4).

>

_____ [nombre], [cargo competente conforme al numeral 54.4]

Modelo 8 — Requerimiento de reincorporación (previo a imputar abandono de trabajo)

REQUERIMIENTO DE REINCORPORACIÓN Fecha: [ ] · Remitido al domicilio registrado: [dirección consignada en el contrato o comunicada por escrito]

>

Señora [nombre completo]:

>

Según nuestros registros de asistencia, usted no concurre a su centro de trabajo desde el [fecha], sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación ni justificación de su ausencia.

>

Le requerimos que, dentro del plazo de **[número, no menor de dos] días hábiles** contados desde la recepción de esta carta, **se reincorpore a sus labores o justifique su ausencia** ante Desarrollo Organizacional.

>

Le recordamos que, conforme al numeral 57.9 del Reglamento Interno de Trabajo y al artículo 37 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR, toda ausencia debe ponerse en conocimiento de la Empresa, con las razones que la motivaron, dentro del tercer día de producida más el término de la distancia, computado en días hábiles.

>

De no reincorporarse ni justificar su ausencia dentro del plazo concedido, la Empresa podrá formular imputación de cargos por abandono de trabajo, conforme a los numerales 21.5 y 57.9, procedimiento en el que usted contará con un plazo no menor de seis (6) días naturales para presentar su descargo.

>

Si su ausencia obedece a alguna de las causas del artículo 22 del Reglamento, puede acreditarla ante Desarrollo Organizacional sin necesidad de dar explicación adicional alguna; en ese caso los días no se computan.

>

_____ [nombre], [cargo: Desarrollo Organizacional o Gerencia General]

>

Se deja constancia del envío y de su resultado (numerales 21.6 y 57.9).

Modelo 9 — Comunicación de rechazo de una justificación

RESPUESTA A SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN Fecha: [ ] · Expediente: [ ]

>

Señora [nombre completo]:

>

Con fecha [ ] usted solicitó la justificación de [la tardanza del ( ) / la inasistencia del ( )], acompañando [documentos].

>

Decisión: no se acoge la justificación.

>

Motivo: [motivación concreta. El rechazo sin motivación escrita no se admite, numeral 18.4].

>

Esta decisión no le impide presentar documentación adicional: la justificación presentada fuera de plazo pero con documento idóneo se evalúa igualmente, y si se acepta después de emitido un documento disciplinario, este se deja sin efecto en la parte que corresponde a ese día, dejándose constancia en su legajo (numerales 18.5, 20.4 y 55.8).

>

_____ [nombre], [cargo]

Modelo 10 — Constancia de conocimiento comprobado (inmediatez)

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO COMPROBADO Expediente: [ ]

>

Se deja constancia de que la Empresa tomó conocimiento comprobado de los hechos que se detallan el día **[fecha]**, por [medio: revisión del reporte de Dynamic del periodo ( ) / comunicación escrita de la encargada de sede / otro].

>

Hechos: [detalle con fechas].

>

Actuaciones practicadas desde esa fecha: [ ].

>

Esta constancia se extiende conforme al numeral 52.6 del Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento no fija un plazo numérico de inmediatez, porque la ley no lo fija; lo exigible es actuar sin demora injustificada desde esta fecha.

>

_____ [nombre], [cargo]

Modelo 11 — Carta de imputación de cargos por impuntualidad reiterada

(Solo Desarrollo Organizacional o Gerencia General, numeral 54.4 c.)

CARTA DE IMPUTACIÓN DE CARGOS Fecha: [ ] · Entrega personal con cargo firmado

>

Señora [nombre completo]:

>

Conforme al artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728 y al artículo 57 del Reglamento Interno de Trabajo, se le imputan los siguientes cargos:

>

1. Hechos imputados. [Tardanzas nuevas con fecha, hora programada, hora registrada y minutos, posteriores a la notificación de la segunda suspensión / o cinco o más tardanzas en treinta días corridos, con detalle.]

>

2. Sanciones previas aplicadas y entregadas. a) Amonestación escrita de [fecha], entregada el [fecha]. b) Primera suspensión sin goce de remuneraciones de [ ] día(s), de [fecha], entregada el [fecha], cumplida los días [ ]. c) Segunda suspensión sin goce de remuneraciones de [ ] día(s), de [fecha], entregada el [fecha], cumplida los días [ ].

>

3. Calificación legal. Falta grave de **impuntualidad reiterada, prevista en el inciso h) del artículo 25** del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, acusada por la Empresa y precedida de amonestaciones escritas y de suspensiones entregadas, conforme al numeral 19.6 del Reglamento.

>

4. Elementos de prueba que se le entregan. Copia de los registros de asistencia y de jornadas del periodo [ ], de los documentos disciplinarios de su legajo y de [otros] (numeral 57.3).

>

5. Plazo de descargo. Usted dispone de **[número, no menor de seis] días naturales** contados desde la recepción de esta carta para formular por escrito su descargo, es decir, hasta el [fecha]. Vencido ese plazo, la Empresa queda habilitada para resolver.

>

6. Advertencias. Esta imputación **no es una sanción y no afirma su culpabilidad** (numeral 54.3). La decisión se adoptará recién evaluados sus descargos y puede consistir en el archivo del procedimiento, en una sanción menor o en el despido (numeral 57.6).

>

_____ [nombre], [cargo]

15. Anexo B — Un punto que se lee con cuidado

Este anexo no crea reglas: aplica las que el propio Reglamento da para resolver dudas de lectura.

Una sola tardanza cuando hay amonestación vigente. El literal c) del numeral 19.2 exige **dos o más** tardanzas en el periodo mensual para el segundo escalón. Una sola tardanza con amonestación vigente **no alcanza ningún umbral**: es tardanza ocasional del literal a) y **no da lugar a sanción**. No se «adelanta» el escalón por existir un antecedente; el antecedente cambia el umbral aplicable, no lo elimina.

16. Anexo C — Lista de comprobación antes de firmar

Se marca cada casilla en el expediente. Si una queda sin marcar, el documento no se firma.

- [ ] Los hechos están **fuera** de todas las exclusiones del capítulo 4 (17.3, 17.4, 17.5, 20.2, artículo 22).

- [ ] Ninguno de los hechos fue reprochado antes; el corte del cómputo consta expresamente (19.1 b, 56.6).

- [ ] La persona está comprendida en el régimen disciplinario (artículos 2 y 15).

- [ ] Consta por escrito la fecha de conocimiento comprobado y no hay demora injustificada (52.6).

- [ ] Se comunicaron los cargos por escrito, con fechas, calificación, sanción posible y detalle de la medición (19.3, 55.2).

- [ ] Se concedió un plazo **no menor de dos días hábiles** y el plazo **venció** (55.2).

- [ ] El descargo —o su ausencia— está valorado por escrito en el documento (19.3, 55.2).

- [ ] El antecedente invocado consta **ENTREGADO**, dentro de los doce meses, **por la misma causa**, y la comprobación está escrita en el documento (56.3, 56.5).

- [ ] Ningún registro cuya autoría u hora esté cuestionada se computó sin elemento adicional de convicción (16.3, 19.5, 55.7).

- [ ] Quien firma es competente para esa sanción (54.4).

- [ ] El documento contiene todo lo que exige el numeral 55.3, incluida la advertencia de cuál es la sanción siguiente.

- [ ] Si es suspensión: días concretos indicados, ninguno sobre descanso semanal, feriado ni vacaciones; dentro de los topes del numeral 54.5; sin coordinación de descuento alguno (54.5, 54.6, 29.5).

- [ ] Si es la **segunda** suspensión: de dos (2) a tres (3) días y de mayor duración que la primera, sin pasar el tope de tres (3) días (19.2 d, 21.2 c, 54.5).

- [ ] Si es **imputación de cargos por inasistencias**: la conducta configura una de las tres causales del numeral 21.5 y el documento dice cuál (21.2 c, 21.5).

- [ ] El documento se emitió desde Dynamic y quedará en el expediente disciplinario, con su cargo o acta de negativa (54.2, 55.6).

Este Manual es un documento instrumental de Desarrollo Organizacional. Se actualiza cuando cambie el Reglamento Interno de Trabajo del que deriva. En caso de discrepancia entre este Manual y el Reglamento, prevalece el Reglamento (artículos 4.1, 4.3 y 4.5).